

珑誉花园项目建筑工地“1•15”物体打击事故调查报告

2019年1月15日上午9时40分许，位于惠城区水口街道辖区的珑誉花园项目工地内，发生一起随车起重货车在吊运标准节时发生吊带脱落，导致标准节坠落后击中下方一名工人，被击中的工人经送医院抢救无效死亡的事故，事故造成直接经济损失120万元。

接到事故情况报告后，区委、区政府领导高度重视，立即指派区安全监管局、区规划建设局、水口街道办事处等有关部门赶赴现场开展应急处置和调查处理及善后工作，区有关职能部门责令施工企业立即全面停止施工，把各项安全措施落到实处，严防类似事故再次发生。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，区政府成立了由区政府办公室副主任贺浩宇为组长，区安全监管局局长彭德军、区安全监管局执法监察大队大队长王宇亮为副组长，成员由区监察委、区公安分局、区安全监管局、区规划建设局、区总工会、水口街道办事处等单位派员组成的珑誉花园项目建筑工地“1·15”物体打击事故调查组。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，依照事故调查的相关规定和程序认真展开事故调查工作，通过查看现场、调查取证、询问有关人员等，现已查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质，分清了事故责任，提出了对事故有关责任单位、责任人员的处理建议。并针对事故原因及暴露出来的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将事故有关调查情况报告如下：

一、基本情况

珑誉花园项目位于惠城区水口大道16号，该项目一标段包括住宅楼1–4号楼、9号楼，商业楼10号楼及地下室，建设规模143871.2㎡。该项目自2017年9月底开始动工建设，截至2019年1月14日（事故发生前一天），项目已基本建设完成，施工单位向区规划建设部门报送了书面材料，申请竣工验收，区规划建设部门尚未验收。

（一）项目建设单位：惠州市惠宇投资发展有限公司；

（二）项目监理单位：广东宏茂建设管理有限公司；

（三）项目施工总承包单位：沈阳腾越建筑工程有限公司（以下简称沈阳腾越公司），统一社会信用代码：912101006965523992T，类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），法定代表人：李秋成，注册资本：13000万元，成立日期：2009年12月10日，营业期限至：2029年12月09日，住所：沈阳市于洪区细河南路117号，经营范围：建筑工程、装饰装修工程、机电设备安装工程施工；建筑机械设备、建筑吊篮、脚手架租赁。

（四）项目特种设备租赁、安装拆卸单位情况。

1.特种设备租赁单位：惠州市继阳机械租赁有限公司（以下简称继阳租赁公司），统一社会信用代码：91441302062190620W，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：惠州市惠城区东湖路一号新世界长湖苑三期5栋2单元703房，法定代表人：龚继雄，注册资本：人民币伍拾万元，成立日期：2013年03月21日，经营范围：一般经营项目：建筑机械租赁。

因工程建设需要，沈阳腾越公司向继阳租赁公司租赁了5台塔式起重机和5台施工升降机，双方签订了《塔式起重机租赁合同》（合同编号：TYSB–GDHZ2018–(惠州珑誉花园)–C1823）和《升降机租赁合同》（合同编号：TYSB–GDHZ2018–(惠州珑誉花园)–C1824）。按照双方签订的《合同》和《安全生产专项协议》关于安全生产方面的约定，由继阳租赁公司负责租赁机械设备的进场、拆除运输出场等工作，并承担安全生产管理和事故责任。

2.特种设备安装拆卸单位：惠州市太安机械有限公司（以下简称太安公司），统一社会信用代码：914413235974625655，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：惠东县平山南湖路47号（原51号），法定代

表人：刘爱军，注册资本：人民币伍佰万元，成立日期：2012年06月12日，经营范围：出租：建筑机械；机械设备安装、维修保养。

该公司取得《建筑业企业资质证书》（编号：D344086043）,资质类别及等级：起重设备安装工程专业承包贰级；取得《安全生产许可证》（编号：（粤）JZ安许证字〔2016〕090810延）许可范围：建筑施工。

沈阳腾越公司与太安公司签订了施工电梯安装、拆卸合同，由太安公司负责施工升降机的安装、拆卸作业，并承担安全生产管理和事故责任。

（五）1号楼施工升降机安装、拆卸、运输出场情况

1.安装：2018年1月29日，经向惠城区建筑工程施工安全监督站报备，太安公司对珑誉花园1号楼施工升降机进行安装，并投入使用；

2.拆卸：经向惠城区建筑工程施工安全监督站报备后，2019年1月14日，太安公司对珑誉花园1号楼施工升降机整体予以拆卸后放置在1号楼地面空地上，以便继阳租赁公司运输出场。

3.运输出场：2019年1月14日傍晚，继阳租赁公司工人来到珑誉花园工地将拆卸下来的1号楼施工升降机标准节等结构件进行起吊装车、运送回继阳公司场地，因当天天色已晚继阳租赁公司只装运了一车，还剩有部分没有装运完成，继阳租赁公司于第二天（即1月15日）上午前往工地继续装运，在起吊过程中发生事故。

（六）事故起重车辆、操作人员基本情况。

车辆情况：该车辆取得惠州市交警支队核发的《机动车行驶证》，车牌号为粤L62783，车辆类型：重型普通货车，所有人：龚某雄，注册日期：2017年5月25日，总质量：31000Kg，整备质量：19500Kg，核定载质量：11305Kg，检验有效期至2019年05月。起重特性：型号：SQ500ZB6，额定起重力矩：500KN.m，最大工作幅度：15.2m，吊机重量6400Kg。

车辆操作人员情况：何某勤，已取得：1.重庆市公安局交通管理局核发的《机动车驾驶证》，准驾车型：B2，有效期限：2016年3月19日至2026年03月19日；2.已取得惠州市交通运输局核发的《道路货物运输从业资格证》，类别：货运驾驶员，有效期至2023年9月19日；3.已取得广东省住建厅核发的《建筑施工特种作业操作资格证》，操作类别：塔式起重机起重司机，有效期至2019年12月29日。

据调查，导致事故发生的随车起重货车不在国家质检总局2014年公布的《特种设备目录》[1]内，作业人员无需取得特种作业资格。

二、事故有关情况

（一）事故发生经过

2019年1月15日上午8时左右，继阳租赁公司主要负责人龚某雄带领工人何某勤、蒋某辉、刘某某，驾驶车牌号为粤L62783随车起重货车来到珑誉花园项目建筑工地1号楼空地处，准备将此前已经拆卸完放置在地面上的施工升降机标准节装运回本公司，按照分工，何某勤负责操作随车起重吊臂，刘某某负责在地面上绑挂吊带，蒋某辉站在货车平板上接应起吊过来的标准节，龚某雄与沈阳腾越公司珑誉花园项目部安全主任李某海在现场监督，至9时40分左右，刘某某将吊带穿过标准节并将吊带两端挂在吊臂的吊钩上，何某勤操作吊臂将标准节（长9米，截面长宽均为0.8米，重约0.5吨，钢架结构）吊离地面约2米高并向货车平板方向旋转，刘某某也跟随吊起的标准节向货车方向行走，突然，挂在吊钩上的吊带一端脱落，标准节失去平衡坠落，将在标准节下方的刘某某压住，发现出事后，蒋某辉立即跳下车将吊带重新挂好，何某勤将标准节向上吊起，龚某雄与蒋某辉把刘某某从标准节下抬出来，项目部有关负责人也立即赶到现场指挥，并自行驾车将刘某某紧急送往水口人民医院抢救，最终刘某某经抢救无效死亡。

（二）死者情况

刘某某，男，35岁，户籍地址：重庆市开州区，是继阳租赁公司派往珑誉花园项目吊运标准节的工人。

（三）应急处置评估情况

事故发生后，为避免耽误抢救时机，现场有关负责人立即自行驾车将刘某某送往医院抢救，在项目工地附近巡逻的民警察觉工地内有异常情况，立即进入工地了解情况，控制事故现场。在接到事故报告后，区委、区政府领导高度重视，立即指派各有关部门前往现场开展应急处置工作，水口街道办事处分管负责人立即带领街道有关部门前往现场协调抢救事项及善后事宜，区安全监管局接到事故报告后，立即赶赴现场指导排险并开展初步的调查处理工作，区规划建设局有关人员立即向施工单位下达了全面停止施工通知。事故发生后，各有关单位行动迅速，事故信息流转畅通，现场控制措施得力，各部门职责到位，未造成较大的负面影响，应急处置有效。

（四）善后处理情况

事故发生后，继阳租赁公司积极与刘某某的家属沟通协商，双方就善后赔偿事宜达成一致，善后工作处理完毕。

（五）规划建设部门安全监管情况

惠城区城乡规划建设局建筑工程施工安全监督站（以下简称区建设局安监站）负责珑誉花园项目的施工安全监督工作。区建设局安监站派出了3名监督员负责珑誉花园项目的施工安全监督工作，并制定《建设工程施工安全监督计划》，明确了对该工程安全监督的方式和流程，以及安全监督抽查的主要内容。该项目自动工建设以来，区建设局安监站对施工现场实施安全抽查10余次，发出检查记录和隐患整改通知文书11份，并督促施工、监理单位及时整改安全隐患。2019年1月14日，施工单位沈阳腾越公司向区建设局安监站报送书面材料，申请竣工验收；2019年1月15日，事故发生后，区建设局安监站立即向施工方发出了《停工通知书》，责令该项目工程立即全面停止施工。

依据住建部《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》第十三条有关规定[2]，区建设局安监站已经按照监督计划履行了监管职责。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

操作员何某勤违反有关安全管理规定[3]，在起吊作业前未在吊装作业区域设置明显的安全警戒标志[4]，起吊作业过程中违反起重作业安全规范[5]，在工人刘某某违规[6]进入起吊作业区域时，因吊钩未采用防脱绳闭锁装置[7]致使吊带脱落，导致标准节坠落后击中压住下方的刘某辉，刘某某经送医院抢救无效死亡，是造成事故发生和导致人员死亡的直接原因。

（二）间接原因

1.继阳租赁公司未依法落实安全生产主体责任，未按规定[8]建立、健全和落实安全生产责任制和规章制度；对随车起重操作人员及工人未进行安全生产教育培训[9]；未按规定[10]落实现场安全管理和安全措施。该公司主要负责人龚某雄未依法履行安全生产管理职责[11]，未组织制定、落实本单位安全生产规章制度和操作规程；未制定和实施本单位安全生产教育和培训计划；未组织开展生产安全事故隐患排查治理；对吊运作业现场安全管理不到位，未落实安全措施；未及时制止和纠正有关作业人员违规行为。

2.沈阳腾越公司珑誉花园项目安全主任李某海未依法履行安全生产管理职责[12]，在对现场安全生产统一协调、管理过程中，未及时督促落实安全措施，未及时制止和纠正有关作业人员违规行为。

（三）事故性质

经事故调查组认定，珑誉花园项目建筑工地“1·15”物体打击事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）建议免予追究责任人员

刘某某，继阳租赁公司工人，刘某某自身安全意识淡薄，违规[13]进入起吊作业区域，被坠落的标准节击中后经抢救无效死亡，鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究其责任。

（二）建议公安机关立案追诉人员

何某勤，粤L62783随车起重货车操作员，何某勤违反有关安全管理规定[14]，在起吊作业前未在吊装作业区域设置明显的安全警戒标志[15]，起吊作业过程中违反起重作业安全规范[16]，未检查吊钩采用防脱绳闭锁装置[17]情况，吊运过程中吊带脱落，导致事故的发生，对事故发生负有主要责任，建议由惠城区公安分局依法[18]对何某勤进行立案追诉。

（三）建议给予行政处罚的责任单位、责任人

1.继阳租赁公司未依法落实安全生产主体责任，未按规定建立、健全和落实安全生产责任制和规章制度，对随车起重操作人员及工人未进行安全生产教育培训，未按规定落实现场安全管理和安全措施，对事故发生负有责任，建议由惠城区安全监管局依法[19]对继阳租赁公司给予行政处罚；

2.龚某雄，继阳租赁公司法定代表人、主要负责人，未依法履行安全生产管理职责，未组织制定、落实本单位安全生产规章制度和操作规程，未制定和实施本单位安全生产教育和培训计划，未组织开展生产安全事故隐患排查治理，对吊运作业现场安全管理不到位，未落实安全措施，未及时制止和纠正有关作业人员违规行为，对事故发生负有领导责任，建议由惠城区安全监管局依法[20]对龚某雄给予行政处罚。

（四）其他处理建议

李某海,沈阳腾越公司珑誉花园项目安全主任,未依法履行安全生产管理职责，在对现场安全生产统一协调、管理过程中，未及时督促落实安全措施，未及时制止和纠正有关作业人员违规行为，对事故发生负有责任，建议由沈阳腾越公司按照公司规定作出处理。

六、事故防范措施建议

全面落实企业安全生产主体责任。一要建立健全安全生产责任制和考核，严格遵守安全生产管理规定和国家标准、行业标准，加大安全检查和事故隐患排查治理工作力度,落实安全生产“三级”教育，提高从业人员安全意识和技能；二要加强现场安全管理，要严格按照有关安全管理规定和国家、行业标准从事生产建设活动，严禁违规指挥、违章操作、违反劳动纪律，坚决落实必要的、有效的安全防范措施，防范安全事故的发生；三要加强外包项目工程安全生产工作的统一协调、管理，强化对特种作业人员、设备的资质审核和施工现场的安全检查。

深入开展建筑施工安全生产专项整治行动。区规划建设部门要加大对全区在建工程项目的施工安全监督检查，突出重点时段和敏感时期，加大建筑起重机械租赁、安装拆卸、检验检测、维护保养、使用等环节的安全管理，加强建筑施工特种作业持证上岗情况的检查，加强深基坑、脚手架、施工平台、架桥机、模板支撑体系等部位环节存在的事故隐患和违规作业行为的排查治理，严厉查处工程项目违反基本建设程序，盲目赶进度抢工期、违法分包、转包挂靠，违章操作等违法违规行为。

（三）加大建筑施工安全生产宣传工作力度。区规划建设、水口街道要进一步加强建筑施工安全宣传教育工作，深入生产、建设一线，开展事故典型案例警示教育和安全常识宣传，督促施工单位加强安全生产教育培训工作，在施工作业场所设置明显的安全警示标志标语，营造良好的安全氛围，坚持开展“喊响安全生产口号”活动，提高工人安全意识和遵规守纪意识，有效防范安全事故的发生。

珑誉花园项目建筑工地“1·15”物体打击事故调查组

2019年3月11日

1详见《质检总局关于修订<特种设备目录>的公告》（2014年第114号）

2《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》（建质[2014]153）第十三条有下列情形之一的，监督机构和施工安全监督人员不承担责任：（五）按照工程项目监督工作计划已履行监督职责的。

3《中华人民共和国安全生产法》第五十四条 从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

4《建筑施工起重吊装安全技术规范》（JGJ 276 2012）第3.0.1条 必须编制吊装作业施工组织设计，并应充分考虑施工现场的环境、道路架空电线等情况； 第3.0.5条 吊装作业区四周应设置明显标志，严禁非操作人员入内。

5《建筑施工起重吊装安全技术规范》（JGJ 276 2012）第3.0.19 起吊过程中，在起重机行走、回转、俯仰吊臂、起落吊钩等动作前，起重机司机应鸣声示意；第3.0.24条 严禁在已吊起的构件下面或重臂下旋转范围内作业或行走。

6《建筑施工起重吊装安全技术规范》（JGJ 276 2012）第3.0.24条 严禁在已吊起的构件下面或重臂下旋转范围内作业或行走。

7《起重机械安全规程》（GB 6067.1–2010）第一部分：总则 第4.2.2.3条 当使用条件或操作方法会导致重物意外脱钩时，应采用防脱绳带闭锁装置的吊钩。

8《中华人民共和国安全生产法》第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度，改善安全生产条件，推进安全生产标准化建设，提高安全生产水平，确保安全生产。

9《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

10《中华人民共和国安全生产法》第四十条生产经营单位进行爆破、吊装以及国务院安全生产监督管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

11《中华人民共和国安全生产法》第十八条生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：(一)建立、健全本单位安全生产责任制;(二)组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程;(三)组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划;(四)保证本单位安全生产投入的有效实施;(五)督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患;(六)组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案;(七)及时、如实报告生产安全事故。

12《中华人民共和国安全生产法》第二十二条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

13《建筑施工起重吊装安全技术规范》（JGJ 276 2012）第3.0.24条 严禁在已吊起的构件下面或重臂下旋转范围内作业或行走。

14《中华人民共和国安全生产法》第五十四条 从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

15《建筑施工起重吊装安全技术规范》（JGJ 276 2012）第3.0.1条 必须编制吊装作业施工组织设计，并应充分考虑施工现场的环境、道路架空电线等情况； 第3.0.5条 吊装作业区四周应设置明显标志，严禁非操作人员入内。

16《建筑施工起重吊装安全技术规范》（JGJ 276 2012）第3.0.19 起吊过程中，在起重机行走、回转、俯仰吊臂、起落吊钩等动作前，起重机司机应鸣声示意；第3.0.24条 严禁在已吊起的构件下面或重臂下旋转范围内作业或行走。

17《起重机械安全规程》（GB 6067.1–2010）第一部分：总则 第4.2.2.3条 当使用条件或操作方法会导致重物意外脱钩时，应采用防脱绳带闭锁装置的吊钩。

18《最高人民检察院 公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）》（公通字[2008]36号）第八条：在生产、作业中违反有关安全管理的规定，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）造成死亡1人以上，或者重伤3人以上。

19《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：(一)发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款;

20《中华人民共和国安全生产法》第九十二条生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：(一)发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款;

相关附件：

来源：惠城区应急管理局　　时间：　2020-02-18